



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. אייזנשטיין שרית
 2. אייזנשטיין גלעד
- באמצעות ב"כ: עו"ד הופשטיין לירן
בן יהודה 210, תל אביב
טל': 0775525198
דוא"ל: liran@hopstein-law.com

נגד

הנתבעים:

1. צארום ויקטוריה
 2. צארום רוני
- באמצעות ב"כ: עו"ד נחום אלי
תפוצות ישראל 6 ב' גבעתיים
טל': 036486488
דוא"ל: eli@nahum-law.co.il

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית משותף להסיר פרגולה שהתקינו במרפסת דירתם. ברקע הדברים, פסק דין חלוט שניתן בתביעה שהגישו התובעים נגד הנתבעים להסרת פרגולה קודמת שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם.

העובדות הצריכות לעניין וההליכים הקודמים

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף ברחוב חיים בר לב 7 ברמת גן, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 82 בגוש 7278 (להלן - "הבית המשותף").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעים, שרית אייזנשטיין וגלעד אייזנשטיין (להלן - "התובעים"), זכאים להירשם בעלים של דירה מספר 97, המצויה בקומה ה-18 בבית המשותף.
4. הנתבעים, ויקטוריה צארום ורוני צארום (להלן - "הנתבעים"), זכאים להירשם בעלים של דירה מספר 93, המצויה בקומה ה-17 בבית המשותף, מתחת לדירת התובעים.
5. בשנת 2018 התקינו הנתבעים במרפסת דירתם פרגולה הכוללת קונסטרוקציה וסוכך חשמלי מתקפל ששטחו 37.63 מ"ר. התובעים עתרו בתביעה לפירוק הפרגולה בהיותה מכערת הנוף הנשקף מחלונות דירתם, גורמת לפליטת חום, פוגעת בזכויות קניין התובעים בדירתם בבית המשותף ובאיכות חיי התובעים המתגוררים בדירה (תביעה שמספרה 5/547/2018).
6. ביום 15.9.2020 ניתן פסק דינה של כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר, המקבל התביעה בחלקה, לאחר שביקרה בדירות הצדדים בבית המשותף, התרשמה באופן בלתי אמצעי מהפרגולה, ושמעה ראיות הצדדים בישיבה שהתקיימה לחקירות העדים. אביא קביעות פסק הדין כלשונן:

"מכיוון שמדובר בסוכך חשמלי הניתן לקיפול, אני קובעת כי ככל שהסוכך, במצבו הקבוע, ייפתח באופן ששטחו לא יעלה [על] 20 מ"ר, לא יהווה הדבר פגיעה בתובעים לעומת המצב הקודם וזה שהנתבעים היו רשאים להבין כי התובעים הסכימו לו. לפיכך, התביעה מתקבלת באופן שעל הנתבעים להביא לכך שגודל הסוכך במצבו הקבוע לא יעלה על 20 מ"ר. אין בכך כדי לגרוע מזכותם של הנתבעים לפתוח את הסוכך לעיתים מזדמנות, לשעות בודדות, אך לא באופן קבוע, בגודלו המלא, לצורך שימוש מסוים, כגון לצורך ישיבה במרפסת, שכן הדבר אינו מהווה שינוי בדירה המצריך הסכמה מראש. כמו כן, אני קובעת כי על הנתבעים לנקות את הסוכך לפחות פעם בשנה, כפי שאף הסכימו תוך כדי ההליך. ככל שיימצא כי לא ניתן להשאיר את הסוכך במצב קבוע כאמור, הרי שיהיה על הנתבעים להביא לכך שמצבו הקבוע של הסוכך יהיה סגור או להחליפו בסוכך מתאים אחר."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. הנתבעים הגישו ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, אשר התברר לפני כבוד השופטת לימור ביבי (עש"א 14076-11-20). בפסק דין מיום 4.2.2021 נקבע כי דין הערעור להתקבל באופן חלקי כך שהתיק יושב למפקחת על מנת שתוסיף הנמקה לקביעותיה. זאת, משקבע בית משפט שלערעור כי שורת ההכרעה לקביעת המפקחת אינה מבוססת מבחינה משפטית. בתוך כך, כלשון בית משפט שלערעור "לא מנמקת המפקחת במסגרת פסק הדין מדוע בהינתן קביעותיה העובדתיות כפי שפורטו לעיל, הגיעה דווקא למסקנה בדבר מתן אפשרות לפתיחתו החלקית של הסוכך. בהקשר זה, מבלי שיהא בכך כדי להביע עמדתי או לכבול בדרך כלשהי את שיקול דעתה של המפקחת, אציין כי המסד העובדתי כפי שנקבע על ידה יכול היה להוביל לשלל תוצאות משפטיות".

8. ביום 6.6.2021 ניתן פסק דין משלים על ידי כבוד המפקחת שרייבר. בהתאם לפסק הדין, הוסיפה המפקחת נימוקיה לקביעה לפיה רשאים הנתבעים לפתוח הסוכך באופן חלקי כך שבמצבו הקבוע שטחו לא יעלה על 20 מ"ר. עיקרם, הסכמת התובעים לסוכך שגודלו עד 20 מ"ר העומד לשיטתם בדרישות דיני התכנון והבניה; משהנתבעים לא היו רשאים להבין שניתנת להם יד חופשית על ידי התובעים להתקנת סוכך בכל גודל שהוא ומכל חומר שהוא, בהינתן הוראות סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, מכוחן על בעל דירה המבקש לבצע שינוי בדירתו הפוגע בדירה אחרת בבית המשותף לקבל הסכמת בעל הדירה האחרת; משהסוכך שהותקן על ידי הנתבעים במרפסת דירתם גדול באופן משמעותי מזה שהיה קיים בעבר באופן המחייב קבלת הסכמה ברורה ומפורשת של התובעים מראש.

עוד כלשון פסק הדין המשלים:

"מכיוון שהתובעים הוכיחו פגיעה שנגרמה עקב גודל הסוכך, שעלה על 20 מ"ר (סעיף 23 לפסק הדין), ומכיוון שהנתבעים לא הוכיחו הסכמה מפורשת מצד התובעים להתקנת סוכך גדול יותר, זכותם של הנתבעים היתה להתקנת סוכך שגודלו אינו עולה על 20 מ"ר. על כן קבעתי כי גודלו של הסוכך במצבו הקבוע לא יעלה על 20 מ"ר".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. הנתבעים לא השלימו עם פסק הדין המשלים והגישו ערעור נוסף לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, אשר התברר לפני כבוד השופט לים לייב (עש"א 62024-07-21). בקשת הנתבעים לעיכוב ביצוע פסק הדין נדחתה בהחלטת בית משפט שלעורר מיום 29.7.2021.
10. בפסק דין מיום 13.12.2021 נדחה הערעור, משנקבע כי לא נפלה כל שגגה בפסק דינה ובפסק דינה המשלים של כבוד המפקחת שרייבר. עוד כלשון בית משפט שלעורר, "אשר לטענותיהם של המערערים [הנתבעים] בדבר סכנה הנובעת מהסוכך ככל שניתן יהיה להותירו פתוח רק באופן חלקי - הרי משנקבע על ידי המפקחת כי הסוכך הותקן במצבו, בלא הסכמה, גם ככל שיש ממש בטענות, אין למערערים להלין אלא על עצמם, שעה שבחרו להתקין סוכך גדול ומסיבי, בהשקעה ניכרת מבלי לקבל הסכמתם המוקדמת המפורשת של המשיבים [התובעים] להתקנה כאמור והכל שעה שברי כי המשיבים [צ"ל המערערים] ידעו אל נכון כי הסכמה כאמור נדרשת והראיה, אפילו לדידם הם פנו למשיבים על מנת לתאם עמם את ההתקנה של הסוכך".
11. ביום 1.2.2022 הגישו התובעים בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט לבית משפט השלום בתל אביב יפו, אשר התבררה לפני סגן הנשיא כבוד השופט עמית יריב (תא"מ 2715-02-22). כנטען בבקשה, הנתבעים הפרו פסק דין חלוט וסופי בהותירם סוכך הפרגולה במרפסת דירתם פתוח באופן מלא במשך כל שעות היממה.
12. בהתאם להחלטת בית משפט השלום מיום 12.4.2022, "המשיבים [הנתבעים] עשו דין לעצמם תוך הפרה של צו שיפוטי מחייב ונמנעו מלקיים את פסק הדין, זאת לא ניתן להתיר". בהלימה, לנוכח טענת הנתבעים כי החלו בביצוע עבודות להחלפת הפרגולה לרבות הסוכך החשמלי במרפסת דירתם, הוסיף בית המשפט והורה לנתבעים להשלים החלפת הסוכך בהתאם להוראות פסק דין המפקחת שרייבר לא יאוחר מיום 26.5.2022, תוך שנקבע קנס יומי בגין כל יום איחור בהשלמת ביצוע פסק הדין, כמפורט בהחלטה.
13. בחודש יוני 2022 התקינו הנתבעים במרפסת דירתם פרגולה הכוללת שני סוככים חשמליים חדשים, בגודל כולל הזהה לגודל הסוכך הישן. דהיינו, בשטח של כ-38 מ"ר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. ביום 30.6.2022 הגישו התובעים בקשה נוספת לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט השלום בתל אביב יפו, אשר התבררה לפני סגן הנשיא כבוד השופט עמית יריב (תא"מ 67366-06-22). כנטען בבקשה, הנתבעים הפרו פסק דינה החלוט והסופי של כבוד המפקחת שרייבר, משהתקינו סוכך הזהה בגודלו לסוכך הקודם בניגוד להוראות פסק הדין.

15. בפסק דין מיום 14.9.2022 הורה בית משפט השלום דחיית הבקשה על הסף, בקבעו כי השאלה האם הסוכך החדש שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם פוגע בקניינם של התובעים היא שאלה חדשה הטעונה בירור עובדתי החורג מגדרי הליך לפי פקודת בזיון בית משפט.

16. בנסיבות אלה, הגישו התובעים תביעה נוספת נגד הנתבעים בעניין התקנת הפרגולה במרפסת דירתם, התביעה דנן.

ההליך דנן

17. כנטען בכתב התביעה, הנתבעים הפרו פסק דין חלוט וסופי של המפקחת על רישום מקרקעין, אשר ערעור עליו נדחה על ידי בית משפט המחוזי בתל אביב יפו. זאת, משהנתבעים לא קיימו פסק הדין, לרבות משהתקינו פרגולה הכוללת סוככים חשמליים חדשים בניגוד להוראות פסק הדין ומבלי שקיבלו הסכמת התובעים כנדרש, ולאחר שבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט שהגישו נגדם התובעים, התקבלה. כל זאת, תוך שהנתבעים נוהגים בבריונות ובהתעמרות בתובעים במשך שנים רבות, העולה כדי פגיעה בזכויות קניין התובעים בדירתם. בהלימה ומחמת מעשה בית דין, עתרו התובעים למתן צו עשה המורה חיוב הנתבעים להסיר הפרגולה החדשה. לחלופין, להותיר קביעות פסק הדין הקודם על כנו, כך שסוככי הפרגולה החדשה לא יעלו על 20 מ"ר בעת פתיחתם בכל שעות היממה.

18. בכתבי ההגנה עתרו הנתבעים לדחיית התביעה. כנטען, בהתאם לפסק הדין רשאים הנתבעים להתקין פרגולה הכוללת סוכך ששטחו גדול מ-20 מ"ר ובלבד שסוכך בגודלו המלא שמעבר ל-20 מ"ר יפתח לעיתים ולפרקי זמן שאינם קבועים. הנתבעים פעלו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לפסק הדין, המחייבם מחמת מעשה בית דין, בהתקנם במרפסת הדירה פרגולה חדשה, הכוללת 2 סוככים חשמליים בשטח כולל של 37.60 מ"ר, האחד על רוב שטח המרפסת והשני קטן יותר ונמוך בגובהו מתחת לחלון חדר השינה של התובעים, באופן המקיים הוראות פסק הדין.

19. ביום 12.2.2023 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. על מנת לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, הוריתי ביקור בבית המשותף במעמד הצדדים ובאי כוחם, אשר התקיים ביום 28.2.2023. במעמד הביקור צפיתי בשני הסוככים החדשים שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם במצבם הסגור ובמצבם הפתוח באופן מלא וחלקי. בתוך כך, עמדתי על גודל הסוככים, גובהם, מנגנון פתיחתם וסגירתם, כמו גם מבנה הקונסטרוקציה והקורות המהווים שלד הפרגולה שהותקנה במרפסת דירת הנתבעים. בנוסף, צפיתי במראה הפרגולה והסוככים החשמליים מדירת התובעים במצבם הפתוח ובמצבם הסגור והשלכות פתיחת הסוככים באשר לנשקף מדירת התובעים. במעמד הביקור הצעתי לצדדים מתווה מפורט לסיום המחלוקות בהסכמה, כאמור בהחלטה מיום 2.3.2023.

20. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, הוריתי בירור התביעה על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן.

21. ביני וביני, הודיעו הנתבעים על החלפת ייצוג בא כוחם.

22. התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית של התובע 2.

23. הנתבעים הגישו תצהיר עדות ראשית של הנתבעת 1, וכן חוות דעת מומחה, שמאי המקרקעין ערן עומר.

24. ביום 3.4.2024 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו העדים והמומחה מטעם הצדדים. בהחלטה בגמר הדיון, לאחר שהושלמה מלאכת הבאת הראיות, הוריתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.

25. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הצדדים

26. לטענת התובעים, דין התביעה להתקבל. כנטען, אין חולק כי פסק הדין ופסק הדין המשלים של כבוד המפקחת שרייבר הם פסקי דין חלוטים, המחייבים הצדדים מחמת מעשה בית דין, כנטען אף בכתבי ההגנה של הנתבעים. בהתאם לפסקי הדין, פרגולה שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם עולה כדי פגיעה בדירת התובעים מששטח הסוככים החשמליים הכולל עולה על 20 מ"ר. די באמור כדי להיעתר לתביעה וליתן צו המורה הריסת הפרגולה החדשה, אשר שטח סוככיה עומד על 37.60 מ"ר. מבלי לגרוע מהטענה להשתק שיפוטי מחמת מעשה בית דין ולנוכח טענתם החדשה של הנתבעים, בבחינת הרחבת חזית אסורה, לפיה פסקי הדין החלוטים אינם חלים על הפרגולה וסוככיה החדשים, הוסיפו התובעים וטענו כי אין חולק שלא ניתנה הסכמת התובעים לפרגולה החדשה - היתה בגודלה לפרגולה מושא ההליך הקודם וממילא בהיבט הפגיעה הנגרמת בשל כך לדירת התובעים - כנדרש בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין וכפי שנקבע בפסקי הדין החלוטים ובהלכה הפסוקה בעניין זה. ללמדנו אף התנהלות הנתבעים העולה כדי חוסר תום לב משווע ושימוש לרעה בהליכי משפט. לנוכח האמור, עתרו התובעים לקבלת הסעד המורה פירוק הפרגולה החדשה וחיוב הנתבעים לקבל הסכמת התובעים להתקנת פרגולה חדשה, אשר תיעשה בהתאם להוראות פסקי הדין החלוטים. בתוך כך, עתרו התובעים לחיוב הנתבעים בהוצאות משפט ריאליות המשקפות מורת הרוח מהגנת הבדים של הנתבעים ומהתנהלותם הדיונית שכל תכליתה הכבדה, סרבול ושיבוש ההליך המשפטי.

27. לטענת הנתבעים, דין התביעה להידחות. במסגרת פסק דינה של כבוד המפקחת שרייבר נקבע כי הפגיעה בדירת התובעים בשל התקנת הפרגולה במרפסת דירת הנתבעים נובעת מהשינוי בגודל הסוכך החשמלי ולא מעצם קיומו. בתוך כך, הסעד שהוקנה לתובעים בגדרי פסק הדין חרג מהסעד שהתבקש בכתב התביעה. בבחינת קביעה של המפקחת, אשר הובילה ל"טעות נגררת" הפוגעת בזכות הנתבעים לעשות שימוש סביר בקניינם. חרף תחושת העוול, כך לשון כתב הסיכומים, פעלו הנתבעים בהתאם לפסק הדין, עת הודיעו בגדרי ההליך הראשון בבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט כי הם פועלים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להשלמת החלפת הסוכך בהתאם להוראות פסק הדין. עם החלפת הסוכך החדש, "נוצר מצב עובדתי חדש". כלשון כתב הסיכומים, "הסוכך החדש, כפי קביעתו של השופט יריב, הותקן כדין". הנתבעים מקיימים פסק הדין ופסק הדין המשלים, משבהתאם לפסק הדין המשלים עומדת לנתבעים הזכות להחליף הסוכך "בסוכך מתאים אחר". "תהיות כבוד המפקחת במהלך הדיון לעניין הצורך בקבלת הסכמה מחודשת להתקנת סוכך", אינן ברורות, משפסק הדין התיר ביצוע ההחלפה. בתוך כך, כנטען, הסוכך החשמלי החדש נפתח לגודל המקסימלי שנקבע בפסק הדין (20 מ"ר) ורק לעתים מבצעים הנתבעים פתיחה נרחבת יותר של הסוכך. בעניין זה, לא עלה בידי התובעים להניח התשתית הראייתית הנדרשת להוכחת פתיחה רצופה של הסוכך חלף מספר שעות כטענתם. נהפוך הוא, בהתאם לחוות דעת שמאי מקרקעין מטעם הנתבעים, הוכח כי לא מתקיימת כל פגיעה בתובעים ואף מטעם זה לא נדרשה הסכמתם לסוכך החדש שהותקן. כלשון הנתבעים, "מעשה בית דין והשתק אינם רלוונטיים למקרה דנן שממילא עדיפה עשיית הצדק והגנה על זכותם הקניינית של הנתבעים".

28. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

29. אקדים אחרית לראשית, ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

30. כאמור, ביום 15.9.2020 ניתן פסק דינה של כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר בתביעה קודמת שהגישו התובעים נגד הנתבעים להסרת פרגולה הכוללת סוכך חשמלי שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם בבית המשותף. בהתאם לפסק הדין, התביעה התקבלה תוך שנקבע כי "גודל הסוכך במצבו הקבוע לא יעלה על 20 מ"ר". בפסק דין משלים שניתן על ידי כבוד המפקחת שרייבר ביום 6.6.2021, לאחר שבית משפט שלערעור הורה השלמת נימוקים להכרעה השיפוטית, נקבע לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"... זכותם של הנתבעים היתה להתקנת סוכך שגודלו אינו עולה על 20 מ"ר. על כן קבעתי כי גודלו של הסוכך במצבו הקבוע לא יעלה על 20 מ"ר".

31. קביעה כאמור בפסק הדין ובפסק הדין המשלים (להלן - "פסק דין המפקחת שרייבר") באה לאחר שהמפקחת השתכנעה הפגיעה הנגרמת לדירת התובעים בשל התקנת הפרגולה במרפסת דירת הנתבעים, כמפורט בהרחבה בפסק הדין. בתוך כך, הורתה בפסק הדין לאמור:

"ככל שיימצא כי לא ניתן להשאיר את הסוכך במצב קבוע כאמור, הרי שיהיה על הנתבעים להביא לכך שמצבו הקבוע של הסוכך יהיה סגור או להחליפו בסוכך מתאים אחר".

32. ערעור על פסק הדין המשלים נדחה כאמור בפסק דינו של בית משפט שלערעור מיום 13.12.2021. ללמדנו, היות פסק דין המפקחת שרייבר פסק דין חלוט. דהיינו, פסק דין המחייב הצדדים מחמת מעשה בית דין.

33. אין חולק, כי לאחר מתן פסק דין המפקחת שרייבר ועובר לדיון שהתקיים בבקשה הראשונה לפי פקודת בזיון בית משפט שהגישו התובעים נגד הנתבעים לאכיפת פסק הדין, החליטו הנתבעים - ביוזמתם - להחליף סוכך הפרגולה הקיים בסוככים חדשים.

34. זאת, כנתמך בפרוטוקול הדיון בבקשה הראשונה לפי פקודת בזיון בית משפט ובהחלטת בית המשפט. במענה לשאלת כבוד השופט יריב מדוע טרם בוצע פסק דין המפקחת שרייבר משנדחתה בקשת הנתבעים לעיכוב ביצועו, טענו הנתבעים כי הם הזמינו פרגולה הכוללת סוכך חשמלי חדש, כלשונם במעמד הדיון: "יש הזמנה, צירפנו את זה לבית המשפט ... זמן אספקה 70 ימי עבודה נכון ל-30/03/2022 ... זה פרגולה בהזמנה, זה פרגולה שמביאים אותה מחוץ לארץ. יש 1001 בירוקרטיות. גם אוניות שתקועות בנמל, גם נושא הקורונה שלא הוסיף הרבה וגם החורף הקשה. לכן הגברת הנכבדה [הנתבעת 1] הזמינה, שילמה. מדובר פה בהוצאה של עשרות אלפי שקלים ... ב-11.3.2021 רשומה מקדמה, אני רוצה שאתה תראה של 20,000 ש"ח. אף אחד פה לא מנסה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להתחמק" (ת"א (שלום ת"א יפו) 2715-02-22, פרוטוקול דיון מיום 12.4.2022, עמודים 3-4, נספח 15 לכתב התביעה).

35. בהחלטה במעמד הדיון קבע כבוד השופט יריב כי הנתבעים "התעלמו מפסק הדין ולא החלו בביצועו עד יום 11.2.2022, ימים ספורים לפני הגשת תשובתם לבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט ... נמצאנו למדים כי המשיבים [הנתבעים] עשו דין לעצמם תוך הפרה של צו שיפוטי מחייב ונמנעו מלקיים את פסק הדין, זאת לא ניתן להתיר".

כפי שהוסיף והאיר כבוד השופט יריב במעמד הדיון, עמדת הנתבעים בסעיף 13 לתצהיר תשובתם לבקשה, היא כי "עם מיצוי ההליכים על ידינו בלית כל ברירה אחרת, הבנו את מצבנו המשפטי והתכנוני על פיו עלינו להחליף את הסוכך ולהתקין סוכך אחר אשר יהיה בשטח של 20 מ"ר באופן קבוע, ויתר השטח נוכל להשתמש עם סוכך אשר ייפתח בשעות הבודדות". בהלימה, הורה כבוד השופט יריב, כי "המשיבים [הנתבעים] ישלימו את החלפת הסוכך בהתאם להוראות פסק הדין" במועד כפי שנקבע החלטה, תוך הטלת קנס יומי בגין כל יום איחור בהשלמת ביצוע פסק הדין, וחיוב הנתבעים בהוצאות משפט לטובת התובעים (שם, עמודים 7-8).

36. בניגוד לטענת הנתבעים בכתב הסיכומים, הנתבעים לא "נאלצו" להחליף הסוכך הקיים בסוכך החדש "בהתאם לקביעת בית המשפט" בהליך הבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט. בית המשפט שדן בבקשה הורה השלמת החלפת הסוכך אך לנוכח טענת הנתבעים כי הם רכשו פרגולה חדשה עובר לדיון בבקשה, בהבהירו בהחלטה, ברחל בתך הקטנה, כי החלפת הסוכך תהא בהתאם להוראות פסק דין המפקחת שרייבר.

37. עוד בניגוד לטענת הנתבעים בכתב הסיכומים, בפסק הדין מיום 14.9.2022, בבקשה נוספת לפי פקודת בזיון בית משפט שהגישו התובעים נגד הנתבעים לאחר התקנת הפרגולה החדשה, הורה בית המשפט דחיית הבקשה על הסף. בניגוד לטענת הנתבעים, לפיה בית משפט השלום קבע בפסק הדין כי "הסוכך החדש הותקן כדין", נקבע בפסק הדין כי השאלה האם הסוכך החדש שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם פוגע בקניינם של התובעים חורגת מגדרי הליך לפי פקודת בזיון בית משפט "ובוודאי אינה עומדת ברף שנקבע לשם הפעלת ההליך שהוא בעל מאפיינים של הליך פלילי" (נספח 20 לכתב התביעה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. בהתאם לפסק דין המפקחת שרייבר, לנתבעים עומדת זכות להתקנת פרגולה במרפסת דירתם בבית המשותף, הכוללת סוכך שגודלו אינו עולה על 20 מ"ר.

39. בהינתן הפרגולה הקיימת במרפסת דירת הנתבעים מושא פסק דין המפקחת שרייבר, אשר שטח הסוכך שלה עמד על 37.63 מ"ר (עולה על 20 מ"ר), הוסיפה כבוד המפקחת שרייבר וקבעה בפסק הדין כי "גודלו של הסוכך [הקיים] במצבו הקבוע לא יעלה על 20 מ"ר", וכי "אין בכך כדי לגרוע מזכותם של הנתבעים לפתוח את הסוכך לעתים מזדמנות, לשעות בודדות, אך לא באופן קבוע, בגודלו המלא, לצורך שימוש מסוים". בתוך כך, כאמור, כבוד המפקחת שרייבר נתנה דעתה בפסק הדין לכך שלא יעלה בידי הנתבעים לקיים פסק הדין, בקבעה כי בנסיבות אלה יהא על הנתבעים "להביא לכך שמצבו הקבוע של הסוכך יהיה סגור או להחליפו בסוכך מתאים אחר".

40. משביכרו הנתבעים להחליף הסוכך מושא פסק דין המפקחת שרייבר בפרגולה הכוללת סוככים חדשים, הרי שחל על פרגולה זו על סוככיה החיוב הקבוע בפסק דין המפקחת שרייבר, לפיו גודל הסוכך המקסימלי לא יעלה על 20 מ"ר. זאת, מן הטעמים המפורטים בפסק דין המפקחת שרייבר לעניין הפגיעה בדירת התובעים בשל גודל סוכך הפרגולה העולה על 20 מ"ר.

41. למותר לציין, כי פתח שהותירה כבוד המפקחת שרייבר לנתבעים לפתיחת הסוכך הישן באופן מלא "לעתים מזדמנות לשעות בודדות", התבהר כבלתי ישים בהינתן התנהלות הנתבעים, אשר נהגו להותיר הסוכך פתוח באופן מלא מרבית שעות היממה, כפי עדות התובע 2, עדות סדורה אשר היתה מהימנה עליי (פרוטוקול דיון מיום 3.4.2024, עמוד 9 שורות 1-8, עמוד 11 שורות 36-40, עמוד 12 שורות 1-2 ועמוד 13 שורות 7-12).

42. מכל מקום, כאמור, משביכרו הנתבעים להחליף הסוכך מושא פסק דין המפקחת שרייבר בפרגולה הכוללת סוככים חדשים, הרי שבהתאם להוראות פסק הדין, שטחם הכולל של הסוככים לא יעלה על 20 מ"ר.

43. בתוך כך, הנני לדחות טענת הנתבעים בכתב הסיכומים, לפיה יש לבחון מחדש שאלת הפגיעה בדירת התובעים בשל התקנת הפרגולה החדשה, ולהורות כי אין בגודל הפרגולה החדשה וסוככיה כדי לפגוע בזכויות התובעים בדירתם בבית המשותף. פסק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דין המפקחת שרייבר הוא פסק דין חלוט המקים מחסום דיוני מחמת מעשה בית דין והשתק פלוגתא ביחס למחלוקת שנדונה והוכרעה בגדרי פסק הדין בשאלת הפגיעה בדירת התובעים בשל התקנת פרגולה במרפסת דירת הנתבעים. בכלל זאת, בהתייחס לגודל סוכך הפרגולה.

44. ליבת פסק דין המפקחת שרייבר, דיון במחלוקת שניטשה בין הצדדים בשאלת הפגיעה בדירת התובעים בשל התקנת פרגולה במרפסת דירת הנתבעים, בהינתן הוראות סעיף 2(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, המורנו כי בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לעשות שינוי בדירתו הפוגע בדירה אחרת בבית המשותף אלא אם קיבל תחילה הסכמה של בעל הדירה האחרת. בגדרי פסק הדין הכרעה פוזיטיבית בשאלת הפגיעה בדירת התובעים בשל סוכך הפרגולה שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם, וקביעה כי לתובעים נגרמה פגיעה עקב גודל הסוכך העולה על 20 מ"ר.

45. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, הכלל בדבר מעשה בית דין מושתת על עקרון סופיות הדיון, שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים: האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו". השני, אינטרס של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ראו: ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); רע"א 60350-12-24 ראובן נ' עובד, פורסם ב"נבו" (10.6.2025); רע"א 1945/17 המועצה המקומית עראבה נ' פלוני, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (1.6.2017); ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.1.2011); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), (15-12).

46. דברים אלה יפים ביתר שאת בנסיבות דנן, משנדרשו התובעים לנקיטת הליכים לפי פקודת בזיון בית משפט לאכיפת פסק הדין המפקחת שרייבר, משנקבע כי הנתבעים אינם מקיימים פסק הדין, ומשלאחר התקנת פרגולה חדשה במרפסת דירתם נדרשו התובעים להגשת תביעה חדשה נוספת, התביעה דנן. ברי, כי אין בהתקנת פרגולה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חדשה במרפסת דירת הנתבעים כדי לאיין קביעות פסק דין המפקחת שרייבר, לרבות בהתייחס לגודל סוכך הפרגולה שרשאים הנתבעים להתקין במרפסת דירתם. זאת, בפרט לנוכח האמור בתצהיר עדותה הראשית של הנתבעת 1, לפיו "הסוכך המחולק שהותקן אינו שונה במידותיו מהסוכך החשמלי שקדם לו ושכגיניו ניתן פסק דינה של כב' המפקחת שרייבר, למעט עובדת הנמכתו ב-10 ס"מ." (סעיף 25 לתצהיר). בתוך כך, אין להתיר ניסיון הנתבעים לתקן "קביעה שרירותית או טעות" שנפלו בפסק דין המפקחת שרייבר, כלשון הנתבעת 1 בתצהיר עדותה הראשית (סעיף 18 לתצהיר) - למצער, כלשונה, "כלל אין מקום להסתמך על ההכרעה הקודמת ועל הטעות העובדתית הנגררת שעליה נבנים התובעים" (סעיף 19 לתצהיר; ראו גם עדות הנתבעת 1, פרוטוקול דיון מיום 3.4.2024, עמוד 19 שורות 37-41) - באמצעות התקנת פרגולה חדשה ובצדה הטענה כי יש לבחון מחדש שאלת הפגיעה בדירת התובעים.

47. קביעות פסק דין המפקחת שרייבר מחייבות הצדדים וחליפיהם ביחס לכל פרגולה שתותקן במרפסת דירת הנתבעים, מחמת מעשה בית דין.

סוף דבר

48. דין התביעה להתקבל.
49. ניתן צו עשה המורה חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, להסיר פרגולה הכוללת שני סוככים חשמליים שהתקינו במרפסת דירתם בבית המשותף, משהותקנו בניגוד להוראות פסק דין המפקחת שרייבר, המהווה פסק דין חלוט. זאת, בתוך 45 ימים מהיום.
50. בתוך כך, ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעים, ביחד ולחוד, להתקין פרגולה במרפסת דירתם בבית המשותף בניגוד להוראות פסק דין המפקחת שרייבר, לרבות פרגולה שגודל סוככיה עולה על 20 מ"ר.
51. בנסיבות העניין, הנני להורות לרשם המקרקעין לרשום הערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין בדבר מתן פסק דין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1574/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במהות הסכסוך ובמורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, וכן בהוצאות ריאליות שנדרשו לניהול ההליך, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן תביעה נוספת (התביעה דנן) שנדרשו לה התובעים בעניין פרגולה שהתקינו הנתבעים במרפסת דירתם בבית המשותף, לאחר שניתן פסק דין המפקחת שרייבר, לרבות הליכי ערעור והליכי בזיון בית משפט, תוך שהנתבעים מבכרים מזה שנים שלא לקיים פסק הדין החלוט, בהתקינם פרגולה שסוככיה החדשים בגודל דומה לפרגולה מושא פסק הדין, ובהכבידם על ניהול ההליך דנן, הנני להורות חיוב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 25,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ו' חשון תשפ"ו, 28 אוקטובר 2025, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו